

14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

09.11-12/2023/QCĐG-S1QG

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09.11/2023/ĐG/S1QG ngày 09/11/2023 và các Phụ lục Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản tiếp theo được ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh với Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.

Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia thống nhất ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản:

Tài sản bán đấu giá:

STT	Tên tài sản thế chấp	Số HĐTC	Ngày ký HĐTC	Bên thế chấp
1	Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có là máy móc thiết bị (động sản) thuộc dự án đầu tư giải pháp rô bốt cho dây chuyền sơn.	01/VINAXU KI/2010/HĐ TC/ĐTDA- SGD	04/11/2010	Công ty CP ô tô Xuân Kiên Vinaxuki
2	01 hệ tời của cầu trục 20 tấn	07/HĐTC.20 10/VCB- VINAXUKI/ NHÀ MÁY	01/09/2010	Chi nhánh Công ty Xuân Kiên – Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh
3	01 máy hút bụi xốp	100270/HĐT C.2010/VCB -VINAXUKI	23/09/2010	Chi nhánh Công ty Xuân Kiên – Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh
Tổng Cộng				3.288.394.394 VNĐ

Điều 1: Mục đích và phạm vi áp dụng:

1.1 Mục đích:

Quy chế cuộc bán đấu giá tài sản được ban hành nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

- Nguyên tắc, trình tự thủ tục bán đấu giá;
- Tài sản bán đấu giá và mức giá khởi điểm;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan.

1.2 Phạm vi áp dụng:

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Cuộc bán đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức cho đến khi hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

Điều 2: Nguyên tắc, trình tự thủ tục bán đấu giá:

2.1 Nguyên tắc bán đấu giá:

- Việc bán đấu giá tài sản thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;
- Phiên bán đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ 02 (hai) khách hàng trở lên tham gia đấu giá (trừ đấu giá trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 49 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024.
- Phiên bán đấu giá do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy chế này.

2.2 Trình tự thủ tục, phương thức đấu giá tài sản:

- Trình tự thủ tục bán đấu giá thực hiện theo đúng quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- Phiên bán đấu giá tài sản được tiến hành theo phương pháp:
 - + **Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá** (Theo quy định tại Điều 40, 41 tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024);
 - + **Phương thức trả giá lên** (Theo quy định tại Điều 40, 41 tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024);
- + **Bước giá: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng);**
- Phương pháp này khi tiến hành, người tham gia phải trả giá bằng lời nói trực tiếp tại phiên đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc bán đấu giá;
- Cách thức tiến hành được quy định cụ thể tại Điều 7 của Quy chế này.

Điều 3: Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc tài sản

3.1. Tài sản bán đấu giá:

STT	Tên tài sản thế chấp	Số HĐTC	Ngày ký HĐTC	Bên thế chấp
1	Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có là máy móc thiết bị (động sản) thuộc dự án đầu tư giải pháp rô bốt cho dây chuyền sơn.	01/VINAXUKI/2010/HĐTC/ĐTDA-SGD	04/11/2010	Công ty CP ô tô Xuân Kiên Vinaxuki
2	01 hệ tời của cầu trục 20 tấn	07/HĐTC.2010/VCB-VINAXUKI/NHÀ MÁY	01/09/2010	Chi nhánh Công ty Xuân Kiên – Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

3	01 máy hút bụi xốp	100270/HĐT C.2010/VCB -VINAXUKI	23/09/2010	Chi nhánh Công ty Xuân Kiên – Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh
Tổng Cộng				3.288.394.394 VNĐ

(Theo Biên bản Về việc tự nguyện giao tài sản vào hồi 8h30' ngày 03/08/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

3.2. Giá khởi điểm: 3.288.394.394 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn, ba trăm chín mươi tư đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá phải chịu.

3.3. Bước giá: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

3.4. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh.

3.5. Hồ sơ tài sản:

Là tài sản của Công ty Cổ phần Ô tô Xuân Kiên Vinaxuki – Chi nhánh Đắc Nông được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh phát mại đảm bảo thi hành án theo:

- *Bản án Sơ thẩm số 17/2019/KDTM-ST ngày 25/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng;*
- *Bản án Phúc thẩm số 154/2021/KDTM-PT ngày 23/09/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng;*
- *Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm số 31/2022/QĐ-SCBSBA ngày 26/10/2022 của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;*
- *Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 14/QĐ-CCTHADS ngày 19/04/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh;*
- *Căn cứ quyết định thi hành án chủ động số 06/QĐ-CCTHADS ngày 25/01/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;*
- *Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 11/QĐ-CCTHADS ngày 19/04/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;*
- *Biên bản Về việc tự nguyện giao tài sản để thi hành án vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 18/08/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;*
- *Chứng thư thẩm định giá số: 2309043/CT-TPV ngày 02/11/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong..*

Điều 4: Đối tượng tham gia, những người không được tham gia đấu giá, hành vi bị cấm, quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, địa điểm niêm yết:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm; chấp nhận những quy định tại Quy chế này; đã thực hiện thủ tục liên quan đến việc xem xét hiện trạng tài sản hoặc tự nguyện từ chối việc đi xem tài sản theo kế hoạch do Công ty tổ chức; có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan. Các tổ

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

chức, cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước đúng thời hạn quy định và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.
- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá cam kết không vi phạm quy định tại khoản 4.3 Điều 4 Quy chế này.

4.2. Những người không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại điểm a, b,c,d, đ Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024):

4.2.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

4.2.2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

4.2.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4.2.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4.2.5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4.3. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

4.3.1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

4.3.2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

4.3.3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối mất trật tự tại phiên đấu giá;

4.3.4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

4.3.5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

4.3.6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

4.3.7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

4.3.8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

4.4 Quyền và Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá;

4.4.1. Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền tham dự phiên đấu giá sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục (mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước) theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp Người đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp phiên đấu giá thì uỷ quyền cho người khác đại diện mình tham dự phiên đấu giá (phải có giấy hợp đồng uỷ quyền được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; xác nhận của Đại diện theo pháp luật của công ty/tổ chức).

4.4.2. Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về tài sản đấu giá và Phiên đấu giá theo quy định.

4.4.3. Người đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng, đủ các nội dung quy định tại Quy chế này và phải tuân thủ các quy định của pháp luật với tài sản đấu giá.

4.4.4. Khách hàng tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng thời gian quy định, trường hợp vì lý do cá nhân kẹt xe, tắc đường... thì phải gọi điện thông báo cho Công ty và không được đến muộn quá 10 phút so với giờ tổ chức phiên đấu giá. Khách hàng đến muộn quá 10 phút sẽ không được tham dự phiên đấu giá.

4.4.5. Trường hợp Phiên đấu giá bị hủy hoãn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc do bên phải thi hành án chuộc (nhận) lại tài sản hoặc do bên được và bên phải thi hành án đạt được thỏa thuận theo Luật Thi hành án dân sự thì Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt trước cho khách hàng. Việc yêu cầu bồi thường đối với bên có lỗi (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4.5. Địa điểm niêm yết và tìm hiểu thông tin phiên đấu giá:

4.5.1. Thông báo đấu giá tài sản được đăng trên Báo pháp luật Việt Nam ngày **01/04/2025**;

4.5.2. Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá được đăng trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia ngày **01/04/2025 và ngày 04/04/2025**;

4.5.3. Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá được niêm yết tại các địa điểm cụ thể sau:

- Nơi tổ chức phiên đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia - địa chỉ trụ sở: Số 16-TM3C-15, Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 1), xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

- Trụ sở của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh;

- Nơi lưu giữ tài sản: trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki; Chi nhánh- Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki- Nhà máy sản xuất ô tô số 1, Mê Linh, Hà Nội -Thôn Do Thượng, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Điều 5: Đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, tiền đặt trước tham gia đấu giá, Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

5.1. Đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

5.1.1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đấu giá thì phải mua Hồ sơ mời tham gia đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia phát hành, hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành);

- Quy chế cuộc đấu giá;

- Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá;

- Người đăng ký đấu giá điền đầy đủ các thông tin vào mẫu phiếu và nộp đủ các giấy tờ, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này.

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước hợp lệ trong thời gian quy định của luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.1.2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

5.1.3. Thời gian và địa điểm bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 07h30' ngày 01/04/2025 đến 17h00' ngày 21/04/2025 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia – Số 16-TM3C-15, Khu đô thị Nam đường vành đai 3(giai đoạn 1) xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

5.2. Xem tài sản, hồ sơ tài sản :

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này có thể tự liên hệ xem tài sản, hoặc sẽ được đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia hướng dẫn phối hợp với người có tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có): các ngày 15/04/2025; 16/04/2025 và ngày 17/04/2025 (trong giờ hành chính); Khách hàng phải chịu mọi chi phí đi xem tài sản);

Địa điểm xem tài sản: trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki; Chi nhánh- Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki- Nhà máy sản xuất ô tô số 1, Mê Linh, Hà Nội -Thôn Do Thượng, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

5.3. Hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ của tổ chức;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Quyết định thành lập/Giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác. Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng/chứng thực)

- Bản sao CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao có công chứng/chứng thực).

- Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ của tổ chức;

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần)/ Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty Hợp danh, công ty hai thành viên trở lên) quyết định của người có thẩm quyền hoặc văn bản khác có giá trị tương đương về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;

- Khách hàng (doanh nghiệp, hộ kinh doanh ...) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: Thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về thuế.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được bản chính các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để đối chiếu.

+ Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành);

- CCCD/ hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao có công chứng/chứng thực).

+ Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).

- CCCD/ hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao có công chứng/chứng thực).

Lưu ý: Các trường hợp bản sao có công chứng/chứng thực phải mang bản chính đến Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia để đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

5.4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30' ngày 01/04/2025 đến 24h00' ngày 21/04/2025;

- Số tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá là: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng). Chuyển vào:

+ Tài khoản số: 1290234666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội.

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;

+ Nội dung chuyển tiền: (Tên người tham gia đấu giá) Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo Quy chế cuộc bán đấu giá tài sản số 09.11-12/2023/QCĐG-S1QG.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty chậm nhất đến 24 giờ 00 phút, ngày 21/04/2025. Sau thời điểm này khoản tiền đặt trước mới được nộp thành công vào tài khoản Công ty thì được coi là không nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Khách hàng trong trường hợp này sẽ không được tham gia đấu giá tài sản. Công ty có trách nhiệm chuyển trả đầy đủ khoản tiền này (không bao gồm tiền lãi phát sinh – nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu, mức thu phí theo quy định của các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng nơi Công ty mở tài khoản. (Lý do của việc quy định tiền đặt trước như vậy là để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và bảo vệ quyền lợi cho người thực sự có nhu cầu mua tài sản, ngăn ngừa tình trạng tiêu cực, cản trở và chống phá, đùn giá gây thiệt hại cho việc bán tài sản).

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

5.5. Xử lý tiền đặt trước:

5.5.1. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.5.2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho:

- Người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.
- Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá tại khoản 4.1 Điều 4 của Quy chế này.
- Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 7.6 Điều 7 của Quy chế này.

5.5.3. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước: quy định tại khoản 7.6 Điều 7 của Quy chế này.

Điều 6 : Thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá :

6.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 24/04/2025;

6.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Trụ sở chính công ty: Số 16-TM3C-15, Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 1), xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
(Tùy thuộc vào điều kiện đáp ứng của địa điểm tổ chức đấu giá, tình hình triển khai phiên đấu giá, Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia có thể thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá sau khi đã hết hạn tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước cho phù hợp với tình hình thực tế và Công ty sẽ thông báo đến người tham gia đấu giá đủ điều kiện).

6.3. Nội quy phòng đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá, được phát số và phải trực tiếp trả giá.
- Khi đến tham dự phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Căn cước công dân/ hộ chiếu/ định danh cá nhân, giấy ủy quyền (nếu có), chứng từ nộp tiền đặt trước và phải xuất trình khi Ban tổ chức đấu giá điểm danh, kiểm tra tư cách tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ, địa điểm đã được thông báo. Trường hợp Đấu giá viên kết thúc điểm danh mà người tham gia đấu giá không có mặt được xem là không tham dự phiên đấu giá theo quy định điểm a khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024 sẽ không được tham gia đấu giá, đồng thời không được nhận lại tiền đặt trước.
- Người không đăng ký tham gia đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, trẻ em, người dưới 16 tuổi không được vào tham dự phiên đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Người tham gia đấu giá phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất; thái độ lịch sự, nghiêm túc; không gây ồn ào, không nói chuyện, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác tại phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá không hút thuốc; không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá; khách hàng tham gia đấu giá không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá; không tự ý rời khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.
- Người tham gia đấu giá không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá. Nghiêm cấm mang đến khu vực đấu giá vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc,...
- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên; chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên, không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào.
- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không chấp hành các quy định về đấu giá, nội quy, Quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên được coi là hành vi cản trở, gây rối tại phiên đấu giá và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 và Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024.

Điều 7: Cách thức triển hành phiên đấu giá, cách trả giá, cách xác định người trúng đấu giá và các trường hợp vi phạm quy định đấu giá:

7.1. Cách thức tiến hành phiên đấu giá:

Chỉ những người có đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá mới được làm thủ tục vào Phòng đấu giá.

Đấu giá viên điều hành giới thiệu bản thân, người giúp việc, công bố Danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá và điểm danh để xác định khách hàng tham gia đấu giá hợp lệ. Mỗi khách hàng tham gia đấu giá khi điểm danh được Công ty phát một Thẻ khách hàng có mã số riêng tương ứng với tên cá nhân hoặc tổ chức của mình. Nghiêm cấm không được đổi Thẻ khách hàng cho nhau. Đấu giá viên điều hành phổ biến cách thức tiến hành phiên đấu giá cho khách hàng tham gia đấu giá, công bố những thông tin chủ yếu về Phiên đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá, Nội quy phòng đấu giá. Cụ thể:

a) Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

b) Tài sản đấu giá, cách thức trả giá, giá khởi điểm, bước giá, giá trả hợp lệ:

- **Giá trả hợp lệ:** là giá trả bằng đúng giá khởi điểm (chỉ áp dụng người trả giá đầu tiên tại vòng đấu giá thứ nhất) hoặc bằng giá khởi điểm cộng thêm số nguyên dương lần bước giá (bước giá x số nguyên dương: 1, 2, 3, ...), người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và trả trong thời gian quy định.

- **Thời gian trả giá:** tại bất kể vòng đấu giá nào, Đấu giá viên điều hành sẽ công bố mức giá khởi điểm với lượt trả giá đầu tiên của vòng đấu giá hoặc giá đã trả (là giá cao nhất hợp lệ tại thời điểm này) sau mỗi lượt người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề sau (không tính các khách hàng đã không trả giá hoặc trả giá không hợp lệ tại các vòng đấu giá trước) tiếp tục trả giá mua tài sản. Đấu giá viên nhắc lại mức giá này 03 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 giây và đề nghị người tham gia đấu giá có thứ tự liền kề sau trả giá mua tài sản. Sau 03 lần nhắc lại (hoặc đề nghị trả giá tiếp) mà người này không trả giá mua

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

tài sản (hoặc trả giá không hợp lệ) thì người này sẽ mất quyền trả giá (không được tham gia vào vòng đấu giá sau – nếu có) và lượt trả giá sẽ đến với người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề tiếp theo.

- c) Giá trúng đấu giá: Là mức giá do khách hàng trả giá hợp lệ cao nhất;
- d) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá:
- e) Các bước trong quy định đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua;
- f) Nội quy phòng đấu giá;
- g) Giải thích các vấn đề người tham gia đấu giá còn thắc mắc (nếu có).

7.2. Cách thức trả giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo từng vòng đấu giá, theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng đấu giá.
- Tại mỗi vòng đấu giá, mỗi khách hàng có 01 lượt trả giá, lần lượt từng khách hàng trả giá mua tài sản theo thứ tự của Thẻ khách hàng đã được Công ty phát. Chỉ những khách hàng có trả giá hợp lệ tại vòng đấu giá trước mới được vào vòng đấu giá sau liền kề.
- Giá khởi điểm của vòng đấu giá đầu tiên là giá khởi điểm theo thông báo, giá khởi điểm của các vòng đấu giá sau là giá cao nhất hợp lệ của vòng đấu giá trước liền kề.
- Giá khởi điểm của vòng đấu giá đầu tiên là giá khởi điểm theo thông báo, giá khởi điểm của các vòng đấu giá sau là giá cao nhất hợp lệ của vòng đấu giá trước liền kề.
- Tại mỗi vòng đấu giá, Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm hoặc mức giá cao nhất hợp lệ tại thời điểm đó và đề nghị khách hàng tham gia đấu giá trả giá mua tài sản. Khách hàng trả giá phải giơ cao Thẻ khách hàng có mã số riêng của mình (do Công ty phát) và trả giá mua tài sản (giá trả phải hợp lệ). Cụ thể:
 - Tại bất kể vòng đấu giá nào. Đấu giá viên điều hành sẽ công bố mức giá khởi điểm với lượt trả giá đầu tiên của vòng đấu giá hoặc giá đã trả (là giá cao nhất hợp lệ tại thời điểm này) sau mỗi lượt người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề sau (không tính các khách hàng đã không trả giá hoặc trả giá không hợp lệ tại các vòng đấu giá trước) tiếp tục trả giá mua tài sản. Đấu giá viên nhắc lại mức giá này 03 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 giây và đề nghị người tham gia đấu giá có thứ tự liền kề sau trả giá mua tài sản. Sau 03 lần nhắc lại (hoặc đề nghị trả giá tiếp) mà người này không trả giá mua tài sản (hoặc trả giá không hợp lệ) thì người này sẽ mất quyền trả giá (không được tham gia vào vòng đấu giá sau – nếu có) và lượt trả giá sẽ đến với người tham gia đấu giá có số thứ tự liền kề tiếp theo.
 - Người điều hành phiên đấu giá sẽ công bố người đã trả giá cao nhất hợp lệ là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất hợp lệ đã trả mà không có người trả giá hợp lệ cao hơn (hoặc không có yêu cầu đấu giá tiếp).
 - Sau khi đấu giá xong, người điều hành phiên đấu giá sẽ thông báo công khai tên khách hàng trúng đấu giá.
 - Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, khách mời, đại diện của những người tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

7.3. Cách xác định người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất hợp lệ.

7.4. Trường hợp rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận, từ chối kết quả trúng đấu giá;

7.4.1. Trong trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả tại phiên đấu giá trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề người trả giá cao nhất đó, việc xét trúng đấu giá vẫn theo nguyên tắc nêu trên.

7.4.2 Trong trường hợp sau khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề đó chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

7.5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:

7.5.1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau: Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

7.5.2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điểm 7.5.1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

7.5.3. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điểm 7.5.1 Điều này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

7.6. Các trường hợp vi phạm quy định đấu giá, bị loại khỏi phiên đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt trước:

7.6.1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

7.6.2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

7.6.3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

7.6.4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

7.6.5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản;

Điều 8: Xử lý Phiên đấu giá không thành:

8.1. Khi Phiên đấu giá không thành theo thông báo của Người điều hành phiên đấu giá, Công ty lập tức thực hiện:

- Thông báo cho các bên đăng ký tham gia biết và hoàn trả tiền đặt trước (nếu có);
- Thông báo cho Người có tài sản đấu giá biết để cùng phối hợp thực hiện các công việc tiếp theo.

8.2. Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;
- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản;
- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 9: Xử lý trường hợp rút lại giá đã trả:

9.1. Tại phiên đấu giá tài sản, người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

9.2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận bị truất quyền tham dự phiên đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6, điều 39 Luật đấu giá tài sản.

Điều 10: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thời gian thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản:

10.1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phiên đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá thì bị coi là từ chối mua tài sản đấu giá.

10.2 Thời gian thanh toán tiền mua tài sản:

10.2.1. Người trúng đấu giá phải nộp đủ 100% số tiền mua tài sản (sau khi trừ đi số tiền đặt trước) bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

- Thông tin tài khoản thanh toán tiền mua tài sản như sau:
- Tên tài khoản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh
- Số tài khoản: 3949.0.1047794
- Mở tại: Phòng giao dịch số 11 – Kho bạc nhà nước Khu vực I
- Nội dung: (Họ tên người trúng đấu giá) Nộp tiền mua tài sản trúng đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá số 09.11-12/2023/ĐG/S1QG

10.2.2 Các khoản phí và lệ phí phát sinh trong quá trình sang tên tài sản do người mua được tài sản đấu giá chịu.

10.2.3 Trường hợp đến thời hạn cuối cùng phải thanh toán đủ tiền mua tài sản quy định tại Quy chế này và các điều khoản tại Biên bản đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá mà bên mua được tài sản đấu giá không nộp tiền, nộp tiền không đủ thì bị xem là vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

10.3 Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản:

10.3.1 Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

10.3.2 Công ty phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh hướng dẫn người trúng đấu giá làm các thủ tục nhận bàn giao tài sản.

10.3.3 Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao tài sản, các Bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

10.3.4 Địa điểm bàn giao tài sản: Nơi có tài sản đấu giá.

10.3.5 Việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá không được làm ảnh hưởng đến Nội quy, Quy chế, an toàn và hoạt động bình thường của cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan nơi để tài sản đó.

Điều 11: Trách nhiệm về tài sản đấu giá:

11.1 Tài sản được bán theo đúng cơ sở thực tế mà khách hàng đã trực tiếp kiểm tra trong buổi xem xét hiện trạng tài sản do Công ty tổ chức. Công ty phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh bàn giao tài sản theo đúng hiện trạng và không chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng, giá trị sử dụng và các đặc điểm khác của tài sản.

11.2 Kể từ ngày lập biên bản giao nhận tài sản, người mua được tài sản tự chịu trách nhiệm về tài sản trúng đấu giá của mình.

Điều 12: Đăng ký quyền sở hữu:

12.1 Biên bản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và là căn cứ để chuyển quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

12.2 Công ty có thể thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho người mua (theo yêu cầu của người mua được tài sản). Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu do người mua thanh toán (theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các Bên).

Điều 13: Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá:

13.1 Người điều hành phiên đấu giá có quyền đình chỉ phiên đấu giá hoặc không công nhận kết quả đấu giá nếu xét thấy có chứng cứ thông đồng liên kết để đim giá, gây rối hoặc các vi phạm khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

13.2 Tùy mức độ vi phạm, Công ty quyết định không trả lại tiền đặt trước hoặc chuyển cơ quan Công an điều tra làm rõ. Việc tổ chức lại Phiên đấu giá vì nguyên nhân này do Công ty và Người có tài sản đấu giá xem xét và quyết định.

Điều 14: Trách nhiệm của Đơn vị có tài sản

- Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra bán đấu giá.
- Phối hợp với Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức cho khách hàng xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch của Công ty.
- Có trách nhiệm bàn giao tài sản và cung cấp toàn bộ những văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản để làm các thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, sau khi nhận tài sản.
- Có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Thanh toán cho Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia giá dịch vụ đấu giá tài sản và các chi phí khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09.11/2023/ĐG/S1QG ngày 09/11/2023 và các Phụ lục Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản tiếp theo được ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh với Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.

Điều 15: Hồ sơ cung cấp cho người mua được tài sản đấu giá:

Căn cứ kết quả đấu giá thành công Công ty sẽ bàn giao biên bản, hồ sơ ghi nhận kết quả đấu giá cho Người có tài sản đấu giá để lập thủ tục chuyển giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Điều 16: Tổ chức thực hiện:

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Tổng Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia thông qua. Mọi đối tượng tham gia đấu giá phải có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung quy định tại bản Quy chế này.


**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
SỐ 1 QUỐC GIA**
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hiền Chi Ngà

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016